

1500110-75.2022.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Gatto Martins Bonemer

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... em seu poder eram destinadas ao tráfico, sendo que as entregaria a uma amiga, pelo valor R\$ 300,00.

Assim, a prática do tráfico de drogas pelo denunciado restou evidenciada pela forma como se deu a abordagem policial, as porções de cocaína apreendidas, embaladas individualmente, a apreensão de dinheiro, a confissão do denunciado, além do relato coeso dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500110-75.2022.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500110-75.2022.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090263/2022 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 24030339 -

DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2090263 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Charles Willian da Cruz Alves

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Gatto Martins Bonemer

Vistos.

CHARLES WILLIAN DA CRUZ ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/06 porque, segundo a acusação, no dia 02/04/2022, por volta de 00:10 horas, na Major Moura Matos, n. 1460, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo, visando o comércio de terceiros ou qualquer forma de disseminação, 16 porções de "Erythroxylon coca L", popularmente conhecida como cocaína, em forma de pó, pesando 13,65 gramas, substância esta capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame químico toxicológico. Segundo a denúncia, policiais militares faziam patrulhamento ostensivo pelo local

dos fatos, quando viram uma motocicleta, de cor vermelha, que trafegava pela via pública. O veículo chamou a atenção dos policiais e foi realizada abordagem, tendo sido identificado o condutor, o ora denunciado. Durante revista pessoal os policiais observaram um volume estranho no tênis que o denunciado calçava, próximo a seu tornozelo. Dentro do tênis, foi apreendida uma bexiga e em seu interior havia 16 porções de cocaína, acondicionadas em plástico transparente.

CHARLES ainda trazia consigo um aparelho celular e R\$ 47,75 em dinheiro.

Indagado, CHARLES confessou que as porções de droga apreendidas em seu poder eram destinadas ao tráfico, sendo que as entregaria a uma amiga, pelo valor R\$ 300,00. Assim, a prática do tráfico de drogas pelo denunciado restou evidenciada pela forma como se deu a abordagem policial, as porções de cocaína apreendidas, embaladas individualmente, a apreensão de dinheiro, a confissão do denunciado, além do relato coeso dos policiais militares.

Acompanha a peça acusatória o auto de prisão em flagrante (fls. 01/29 e 89/94).

O réu apresentou defesa preliminar (fls. 118).

A denúncia foi recebida, em 14/07/2022 (fls. 119/120).

Durante instrução, foram inquiridas as testemunhas comuns e foi interrogado o réu (fls. 145).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido e a consequente condenação do acusado, entendendo estar comprava autoria e materialidade delitiva (fls. 151/163).

A defesa, por sua vez, destacou que o réu confessou a prática do delito. Requereu a fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo; a fixação do regime inicial aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; a concessão ao réu do direito de apelar de eventual sentença condenatória em liberdade (fls. 167/171).

É o relatório. DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria do delito estão bem demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 17/19), laudo de exame químico toxicológico (fls. 90/91), bem como pelos depoimentos colhidos.

Com relação ao entorpecente, concluíram os senhores peritos que no material apreendido na posse do réu foi encontrada a presença do composto químico Metil Benzoil Ecgonina (cocaína), alcalóide extraído do vegetal *Erythroxylum coca*, o que demonstra, de forma cabal, a existência do princípio ativo das substâncias entorpecentes que causam dependência psíquica (fls. 91).

É segura também a autoria.

Os Policiais Militares ELCIO RODRIGO BUENO MACEDO e MARCOS VINÍCIUS DA SILVA PIRES afirmaram que realizavam patrulhamento preventivo e chamou a atenção da guarnição a motocicleta cor vermelha que era utilizada pelo réu, porque muitos delitos estão sendo cometidos por meio de motocicletas no local, por isso resolveram aborda-lo. Visualizaram um volume estranho no tênis que o réu calçava, próximo ao tornozelo. Foi pedido que descalçasse o tênis, ocasião em que localizaram uma pequena bexiga, em cujo interior havia dezesseis porções de cocaína. O réu afirmou que venderia o entorpecente, por R\$ 300,00, para uma amiga. O réu ainda levava consigo um smartphone e a quantia em dinheiro.

O réu foi interrogado e confessou que estava na posse da droga e que pretendia vendê-la, por R\$ 300,00, porque estava desempregado.

A conjugação dos depoimentos dos policiais, com a quantidade de droga e o dinheiro apreendidos, além da confissão do acusado, demonstra a prática do tráfico de drogas e perfaz um conjunto probatório robusto o suficiente para uma condenação criminal.

Por todo o exposto, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Primeira fase: considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor mínimo legal.

Segunda fase: verifica-se a atenuante da confissão. Entretanto, não têm o condão de reduzir a pena para aquém do patamar mínimo na segunda fase do cálculo, no qual já fixada.

Terceira fase: sendo o réu primário e não integrando organização criminosa, diminuo a pena em 1/6, nos moldes do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando-a em 4 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa, no valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de condenar CHARLES WILLIAN DA CRUZ ALVES, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 4 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa, no valor mínimo legal. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, considerando a natureza do delito. O crime de tráfico tem efeitos sociais dantescos, fomentando a prática de quase todos os demais delitos. Tudo isso afasta a possibilidade de outro regime que não o fechado.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 44 da Lei 11.343/2006.

Permanecendo o réu em cárcere durante a instrução, de todo recomendável a permanência da prisão em caso de eventual apelo, mormente porque persistem as circunstâncias que autorizaram a prisão.

Oportunamente, oficiem-se o Instituto de Identificação e Registro Geral (IIRGD) e ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III da Constituição Federal.

Decreto o perdimento do celular do réu (fls. 13) em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Em relação ao numerário (fls. 13, item 2), o réu não apresentou prova da origem lícita do dinheiro, já que foi localizado juntamente com a droga, razão pela qual determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Providencie-se a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (artigo 32 e respectivos parágrafos da Lei nº 11.343/06), resguardada quantia para eventual contraprova. Oficie-se, expedindo-se o necessário.

P. I.

Franca, 13/09/2022.